



5° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 02051-2021-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : LIMO SANCHEZ JULIO FRANCISCO
ESPECIALISTA : SEGOVIA CASTRO SAMANTHA OLENKA
DEMANDADO : ARANDA HUAMAN, JUANCARLOS IVAN
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,

Resolución Nro. OCHO
Miraflores, treinta y uno de agosto
Del dos mil veintidós.-

AUTOS Y VISTOS; Al escrito con número de ingreso 172935-2022, presentado por el ejecutante **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ**, Al principal, segundo y tercer otrosí: Con la partida literal, el certificado de cargas y gravámenes del bien inmueble materia de autos, así como el arancel judicial por concepto de remate que adjunta y estando a lo solicitado; **y, ATENDIENDO: PRIMERO:** Que, el ejecutado Juancarlos Iván Aranda Huamán ha sido notificado con el auto final expedido mediante resolución número cuatro, en las direcciones¹ señaladas en el escrito postulatorio sito en: a) Urb. Villa del Norte Mz. L-1, Lt. 14, Distrito de Los Olivos, notificado el día 18-04-2022 y b) Av. Derby Torre 1, Lima Polo Hunt Club N° 55, D 902, Distrito de Surco, notificado con la res. 06 el día 01-08-2022, conforme se puede apreciar de los reportes de notificación que se encuentran agregados a los presentes autos; **SEGUNDO:** Que, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal señalado en el artículo 691° del Código Procesal Civil, y no habiendo la parte ejecutada interpuesto recurso impugnatorio contra la resolución incoada, la presente judicatura deberá declarar consentido el auto; **TERCERO:** Por otro lado, estando a la solicitud de convocatoria a remate y de conformidad con lo disciplinado en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229 y su Reglamento D.S. N° 003-2015-JUS y directiva vigente, corresponde precisar que la ejecución del remate judicial se efectuará a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial; **CUARTO:** De la revisión de los presentes autos; y verificándose que la presente solicitud cumple con los

¹ Urb. Villa del Norte Mz. L-1, Lt. 14, Distrito de Los Olivos, notificado el día
Av. Derby Torre 1, Lima Polo Hunt Club N° 55, D 902, Distrito de Surco, notificado con la res. 06 el
día 01-08-2022

requisitos señalados en el artículo 12° de la Ley 30229² y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley; **QUINTO:** Una vez vencida el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del reglamento de la Ley N°30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 del reglamento de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate; **SEXTO:** En ese sentido, y conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los Artículo 731° y 736° inciso uno del código acotado, este Juzgado:

RESUELVE:

- **DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO FINAL**, contenido en la resolución número cuatro, de fecha treinta y uno de enero del año en curso;
- **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU** a efectos de proceder el remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** el bien inmueble materia de ejecución forzada siguiente, conforme al siguiente detalle:

1. **DESCRIPCION:** A).-Inmueble ubicado en: Av. Los Alcanfores Mz. O Letra 03, Lotización Sector V- San Ignacio, Distrito y Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca, inscrito con Partida Electrónica N° 11008687;

2. **CARGA Y GRAVAMENES:**

2.1. **HIPOTECA:** El Sr. Juan Carlos Iván Aranda Huamán, propietario del inmueble inscrito en la presente partida, **CONSTITUYE HIPOTECA** a favor del **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ**,

² **Artículo 12.- Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que se disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización (...),

debidamente representado por sus apoderados Carlos Enrique Boyer Ramírez y Pilar Huaynate Porteros con facultades inscritas en la partida electrónica N° 11009127 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, hasta por la suma de S/. 310, 084.30 soles (Trescientos diez mil ochenta y cuatro con 30/100 Soles), con el fin de garantizar y respaldar todas las deudas y obligaciones del cliente que consten en contratos y/o títulos valores derivadas de los créditos directos e indirectos que le haya otorgado y/o que en el futuro le otorgue el banco en cualquiera de sus oficinas el país o del exterior, en moneda nacional y/o extranjera, por concepto de préstamos o mutuos dinerarios, créditos o sobregiros en cuenta corriente, adelantos en cuenta corriente, obligaciones derivadas de tarjetas de créditos, descuentos de títulos valores, advance account, cartas de crédito simples, o documentarios, cartas fianzas, operaciones de factoring y arrendamiento financiero y otras modalidades en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Así consta de la Escritura Pública N° 2053, de fecha 28/08/2018, otorgada ante Notario Público de Lima, Dra. Rulbi Vela Velásquez, inscrito con el asiento D0004;

3. **VALOR DE LA TASACIÓN:** Tasación Comercial que obra en autos a folios 69 a 83, presentada por el ejecutante, la misma que asciende a la suma de **US\$ 78,758.80 (SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80/100 DÓLARES AMERICANOS)**
4. **PRECIO BASE DEL REMATE:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de **US\$ 52,505.87 (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON 87/100 DÓLARES AMERICANOS)**
5. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con los siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 302999; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

6. **PÚBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229, **luego haber quedado firme la presente resolución.-**
7. **FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte del especialista legal de actos externos **y en el inmueble a rematar** en forma oportuna, bajo responsabilidad.
8. En el supuesto de no haber adjudicación en la **primera convocatoria**, y de conformidad con la regulación vigente, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario con los siguientes parámetros:
9. **PRECIO BASE:**
 - 9.1. **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **U\$. 44,629.99 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 99/100 DÓLARES AMERICANOS),**
 - 9.2. **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **U\$. 37,935.49 (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 49/100 DÓLARES AMERICANOS)**

De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 30229 la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo; Al cuatro otrosí: Estando a la solicitud de liquidar los interés compensatorios y moratorios, y siendo que esta judicatura considera pertinente a efectos de determinar los intereses, es necesario de un perito de la materia a fin de que efectúe la liquidación de intereses

correspondientes, toda vez que es preciso contar con los elementos técnicos necesarios para efectuar la liquidación, siendo ello así, **DESIGNESE** al perito contable.....a fin de que practique la liquidación de intereses en los seguidos en el presente proceso, cuyos honorarios deberán de ser asumidos por la parte solicitante, bajo apercibimiento de ley; **NOTIFIQUESE.-**



5° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 02051-2021-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CASTILLO RUIZ CARLOS ENRIQUE
ESPECIALISTA : AVALOS SANCHEZ JAVIER EDUARDO
TERCERO : PERITO GALINDO ROJAS, FRANCISCO
DEMANDADO : ARANDA HUAMAN, JUANCARLOS IVAN
DEMANDANTE : SUCESOR PROCESAL JCAP CFG PERU SRL,

Resolución N.º DIECINUEVE
Miraflores, 15 de junio de 2026

AUTOS y VISTOS; al escrito signado con número
62541-2026 y 154580-2026, presentado por JCAP CFG PERU SRL; a lo expuesto, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Con la vigencia de poder que se adjunta agréguese a los actuados y téngase por apersonado al proceso al apoderado Augusto Chaname Marquillo, que actúa en su representación.

SEGUNDO: Asimismo, la parte recurrente solicita que se integre al auto de convocatoria de remate, la carga que obra en el asiento D00005, del inmueble materia de ejecución.

TERCERO: Al respecto, el artículo 172 del Código Procesal Civil señala, “(...) *El Juez puede integrar una resolución antes de su notificación. Después de la notificación, pero dentro del plazo que las partes dispongan para apelarla, de oficio o a pedido de parte, el Juez puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. El plazo para recurrir la resolución integrada se computa desde la notificación de la resolución que la integra. (...)*”

CUARTO: Conforme se puede apreciar, mediante resolución 08¹, se emitió el auto de convocatoria de remate; sin embargo, posteriormente se incorporó al proceso la parte recurrente JCAP CFG PERU SRL en reemplazo del ejecutante, ello conforme se aprecia de la resolución 12².

QUINTO: En ese sentido, es que la parte recurrente adjunta la copia literal del inmueble materia de ejecución donde se visualiza en el asiento D00005, que son los nuevos acreedores de la inscrita en el asiento D00004; en ese sentido, el asiento en

¹ A folios 148 a 152

² A folios 407

comento corresponde ser incorporado al auto de convocatoria contenido en la resolución 08. Por estas razones

SE RESUELVE

1. Tener por apersonado al proceso al apoderado Augusto Chaname Marquillo, en representación de JCAP CFG PERU SRL.
2. **INTEGRAR** al auto de convocatoria contenido en la resolución 08 (auto de convocatoria de remate), la siguiente carga sobre el inmueble de partida N.º 11008687:

Asiento D00005, Cesión de crédito hipotecario; JCAP CFG PERU SRL, es el nuevo acreedor de la hipoteca inscrita en el asiento D00004, de esta partida, en mérito de la cesión de crédito hipotecario efectuado a su favor por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ; en consecuencia, el cesionario pasa a ser titular de la hipoteca señala.

3. Asimismo, luego de cumplido con el acto de notificación de la presente resolución procédase a la publicación en el sistema REM@JU, por corresponder al estado del proceso. Notifíquese.